

Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma Legisla

Contenido

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA LEGISLA.....	3
PVGA S.A.S.....	3
AVISO IMPORTANTE — Léalo antes de continuar.....	3
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES	4
Artículo 1. Identificación del proveedor.....	4
Artículo 2. Objeto	4
Artículo 3. Aceptación	4
Artículo 4. Documentos que integran la relación.....	4
Artículo 5. Definiciones	5
TÍTULO II. NATURALEZA DEL SERVICIO.....	6
Artículo 6. Descripción del servicio	6
Artículo 7. Naturaleza jurídica del servicio: lo que Legisla no es.....	6
Artículo 8. Obligación de medio	7
Artículo 9. Limitaciones inherentes a la inteligencia artificial.....	7
Artículo 10. Deber de verificación.....	8
Artículo 11. Dependencia de proveedores de terceros	8
Artículo 12. Funcionalidades de Tratamiento Diferenciado.....	9
TÍTULO III. ACCESO, CUENTA Y CAPACIDAD	10
Artículo 13. Capacidad y mayoría de edad.....	10
Artículo 14. Registro y Cuenta.....	10
Artículo 15. Credenciales y seguridad	10
Artículo 16. Comunicaciones.....	10
TÍTULO IV. CONTENIDO Y PROPIEDAD INTELECTUAL.....	11
Artículo 17. Licencia de uso de la Plataforma	11
Artículo 18. Contenido del Usuario: titularidad y licencia instrumental	11
Artículo 19. Respuestas Generadas: titularidad y cesión anticipada	12
Artículo 20. Compromiso contractual de no entrenamiento	12
Artículo 21. Propiedad intelectual de la Compañía.....	13
Artículo 22. Restricciones de uso	13

Artículo 23. Sugerencias y comentarios	14
TÍTULO V. USO ACEPTABLE	14
Artículo 24. Usos permitidos	14
Artículo 25. Conductas prohibidas	15
Artículo 26. Prohibición de uso como herramienta de indagación sobre personas	15
Artículo 27. Deberes especiales del Usuario abogado	16
Artículo 28. Consecuencias del incumplimiento	17
TÍTULO VI. PLAN GRATUITO, SUSCRIPCIONES Y PAGOS	17
Artículo 29. Plan gratuito	17
Artículo 30. No conversión automática de la gratuidad en cobro	17
Artículo 31. Suscripciones pagadas: información previa.....	18
Artículo 32. Precios, facturación e impuestos.....	18
Artículo 33. Renovación y cancelación.....	19
Artículo 34. Contratación a través de tiendas de aplicaciones	19
Artículo 35. Derecho de retracto	20
Artículo 36. Reversión del pago	20
Artículo 37. Suspensión por mora	20
TÍTULO VII. GARANTÍA, RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD	21
Artículo 38. Garantía legal.....	21
Artículo 39. Régimen de la indemnización de perjuicios	21
Artículo 40. Exclusión de perjuicios indirectos.....	22
Artículo 41. Exclusiones de responsabilidad	22
Artículo 42. Indemnidad del Usuario a favor de la Compañía.....	22
Artículo 43. Procedimiento de la indemnidad	23
TÍTULO VIII. DISPONIBILIDAD, MODIFICACIONES, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN	24
Artículo 44. Disponibilidad y mantenimiento	24
Artículo 45. Modificaciones del servicio.....	24
Artículo 46. Modificaciones de estos Términos	24
Artículo 47. Suspensión.....	25
Artículo 48. Terminación por el Usuario	25
Artículo 49. Terminación por la Compañía.....	25
Artículo 50. Efectos de la terminación	26
TÍTULO IX. DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD	27

Artículo 51. Tratamiento de datos personales	27
Artículo 52. Confidencialidad	27
TÍTULO X. ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	27
Artículo 53. Canal de atención, peticiones, quejas y reclamos	27
Artículo 54. Arreglo directo	28
Artículo 55. Ley aplicable y jurisdicción	28
TÍTULO XI. DISPOSICIONES FINALES	29
Artículo 56. Divisibilidad del contrato	29
Artículo 57. No renuncia	29
Artículo 58. Cesión	29
Artículo 59. Integridad del acuerdo	29
Artículo 60. Notificaciones	29
Artículo 61. Idioma, plazos y encabezados	30
Artículo 62. Supervivencia.....	30
Artículo 63. Anexo de Condiciones Institucionales	30
Artículo 64. Vigencia	30

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA LEGISIA

PVGA S.A.S.

Versión 2.0

Fecha de expedición: 16 de septiembre de 2026

Fecha de entrada en vigencia: 16 de septiembre de 2026

AVISO IMPORTANTE — LÉALO ANTES DE CONTINUAR

LEGISIA ES UNA HERRAMIENTA DE APOYO A LA CONSULTA JURÍDICA. NO ES UN ABOGADO, NO PRESTA ASESORÍA LEGAL Y NO SUSTITUYE EL CRITERIO PROFESIONAL DE UN ABOGADO HABILITADO.

LAS RESPUESTAS QUE GENERA PUEDEN CONTENER ERRORES, OMISIONES O REFERENCIAS A NORMAS Y PROVIDENCIAS DEROGADAS, MODIFICADAS O CITADAS DE MANERA INEXACTA. USTED DEBE VERIFICARLAS ANTES DE DARLES CUALQUIER USO PROFESIONAL, JUDICIAL O ADMINISTRATIVO.

AL ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS USTED QUEDA OBLIGADO POR TODAS SUS DISPOSICIONES, INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LIMITACIÓN DE

RESPONSABILIDAD (TÍTULO VII) Y A USOS PROHIBIDOS (TÍTULO V). LÉALAS DETENIDAMENTE.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Identificación del proveedor

La Plataforma **Legisia** es desarrollada, operada y comercializada por **PVGA S.A.S.**, sociedad comercial constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT 902.029.993-7, con domicilio principal en Medellín, Antioquia (en adelante, “**Legisia**”, “**la Plataforma**”, “**la Compañía**” o “**nosotros**”).

Dato	Información
Correo de atención	soporte@legisia.co
Teléfono	+57 305 416 2141
Sitio web	https://legisia.co

Artículo 2. Objeto

Estos Términos y Condiciones (en adelante, “**los Términos**”) regulan el acceso y el uso de la Plataforma **Legisia**, y constituyen el contrato entre la Compañía y toda persona que acceda a ella o la utilice.

Artículo 3. Aceptación

La aceptación de estos Términos se manifiesta mediante la casilla de verificación dispuesta en el flujo de registro, que no se encuentra premarcada, y se conserva con la trazabilidad descrita en el artículo 63 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Dicha aceptación comprende la totalidad de estos Términos, sin reservas.

Si usted no está de acuerdo con estos Términos, debe abstenerse de registrarse y de utilizar la Plataforma.

Artículo 4. Documentos que integran la relación

La relación entre la Compañía y el Usuario se rige por los siguientes documentos, que se entienden incorporados a estos Términos:

a) Los presentes Términos y Condiciones.

b) La **Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales** y el **Aviso de Privacidad**, publicados en legisia.co.

c) El **Anexo de Condiciones Institucionales**, únicamente cuando el acceso se produzca a través de una cuenta institucional contratada por una firma de abogados, una universidad, una empresa o una entidad pública.

d) La **Orden de Servicio** o documento equivalente, cuando exista una suscripción pagada.

Parágrafo — Orden de prevalencia. En caso de contradicción prevalecerá, en este orden: la Orden de Servicio, el Anexo de Condiciones Institucionales, estos Términos y la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales. Lo anterior sin perjuicio de que, en materia de tratamiento de datos personales, prevalecerá siempre dicha Política.

Artículo 5. Definiciones

a) **Administrador de la Cuenta:** Usuario designado por un Cliente institucional para gestionar la cuenta, autorizar y revocar Usuarios y configurar las opciones disponibles.

b) **Cliente:** persona natural o jurídica que contrata el servicio, sea para sí o para los Usuarios que autorice, con independencia de que la contratación sea a título gratuito u oneroso.

c) **Consulta:** instrucción, pregunta o solicitud que el Usuario formula a la Plataforma.

d) **Contenido del Usuario:** toda información que el Usuario ingresa, carga, transmite o genera a través de la Plataforma, incluidas las Consultas, los documentos y archivos cargados, y las Respuestas Generadas a partir de ellos.

e) **Corpus Jurídico Público:** acervo de normas, providencias judiciales, actos administrativos y demás fuentes del derecho colombiano de acceso público que la Plataforma consulta para generar sus respuestas.

f) **Cuenta:** registro personal e intransferible creado por el Usuario al completar el proceso de registro.

g) **Funcionalidades de Tratamiento Diferenciado:** las definidas en el artículo 12.

h) **Orden de Servicio:** documento comercial —propuesta, cotización, contrato, orden de compra o su equivalente electrónico— que define el plan contratado, el precio, la periodicidad y las condiciones particulares del servicio. Sólo existe cuando hay una contratación específica, y en particular en las cuentas institucionales.

i) **Plan Gratuito:** modalidad de acceso a la Plataforma sin contraprestación económica, con los límites de uso que la Compañía determine conforme al artículo 29.

j) **Plataforma:** el software Legisla, accesible a través de legisia.co y de las aplicaciones que la Compañía disponga, con todos sus componentes, funcionalidades y módulos.

k) **Respuesta Generada:** todo texto, análisis, resumen, proyecto de documento o resultado que la Plataforma produce en atención a una Consulta.

l) **Usuario:** persona natural que accede a la Plataforma mediante una Cuenta registrada.

TÍTULO II. NATURALEZA DEL SERVICIO

Este Título es el eje del contrato. Define qué es Legisla, y sobre todo qué no es.

Artículo 6. Descripción del servicio

Legisla es una plataforma de inteligencia artificial que permite consultar, analizar y sistematizar información jurídica colombiana.

Las Respuestas Generadas se producen **exclusivamente a partir del Corpus Jurídico Público**, acervo documental construido y mantenido por la Compañía con fuentes oficiales del ordenamiento jurídico colombiano, y no a partir del conocimiento general preentrenado del modelo de lenguaje, cuya función se limita a interpretar la Consulta y a redactar la Respuesta sobre los documentos recuperados del Corpus.

La Plataforma permite además al Usuario cargar documentos propios para que la Respuesta considere su contenido.

Artículo 7. Naturaleza jurídica del servicio: lo que Legisla no es

La Compañía no es una firma de abogados, no ejerce el derecho y no presta asesoría jurídica.

En consecuencia, y como estipulación esencial de este contrato, el Usuario declara conocer y aceptar que:

- a) El uso de la Plataforma y las Respuestas Generadas **no constituyen asesoría jurídica** de ninguna clase, ni concepto, ni dictamen, ni opinión legal.
- b) El uso de la Plataforma **no crea relación abogado-cliente** entre el Usuario y la Compañía, ni entre el Usuario y ninguna persona vinculada a ella.
- c) La Compañía **no ejerce la profesión de abogado** y no asume responsabilidad profesional, ética ni disciplinaria ante las autoridades que regulan y supervisan el ejercicio de la abogacía en Colombia.
- d) Las Respuestas Generadas tienen carácter **informativo, referencial y de asistencia preliminar**, y no sustituyen el criterio, el análisis ni el juicio profesional de un abogado habilitado.
- e) La Plataforma **no representa al Usuario** ante ninguna autoridad, no actúa en su nombre y no asume la gestión de ningún asunto suyo.
- f) El Usuario asume la obligación exclusiva de **validar, contrastar y verificar de manera independiente** la vigencia, exactitud y aplicabilidad de las normas, jurisprudencia, doctrina o cualquier información provista por la Plataforma, antes de su utilización en cualquier actuación judicial, administrativa, contractual o de asesoramiento.

g) La limitación de responsabilidad contenida en este artículo se aplica a las decisiones legales, estrategias, omisiones o perjuicios derivados de la interpretación que el Usuario haga de las Respuestas Generadas. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las garantías legales sobre la idoneidad técnica, disponibilidad y seguridad de la Plataforma que correspondan por ley a la Compañía bajo el régimen de protección al consumidor aplicable.

Parágrafo. La Compañía reconoce y declara el valor de la profesión de abogado y afirma que Legisla no pretende sustituirla. La Plataforma se ofrece como herramienta de apoyo al trabajo del abogado y como instrumento de acceso al conocimiento del derecho, en desarrollo de los artículos 2, 20, 29, 228 y 229 de la Constitución Política.

Artículo 8. Obligación de medio

La obligación que la Compañía asume mediante estos Términos es una **obligación de medio y no de resultado**.

La Compañía se obliga a prestar el servicio empleando la diligencia técnica razonable propia de un proveedor profesional de servicios tecnológicos, y a poner los medios idóneos a su alcance para que la Plataforma funcione conforme a lo descrito en el artículo 6.

La Compañía **no garantiza**: la exactitud, integridad o vigencia de las Respuestas Generadas; la obtención de un resultado jurídico, judicial o administrativo determinado; la aptitud de la Plataforma para un propósito particular del Usuario; ni que las Respuestas coincidan con el criterio de una autoridad judicial o administrativa.

Parágrafo. Esta calificación se establece de manera expresa para los efectos del inciso tercero del artículo 1604 del Código Civil, y es esencial para la celebración de este contrato.

Artículo 9. Limitaciones inherentes a la inteligencia artificial

El Usuario reconoce que la inteligencia artificial es una tecnología en evolución, cuyo funcionamiento implica procesos probabilísticos que pueden producir resultados defectuosos. En particular, la Plataforma puede:

- a)** Generar información incorrecta, incompleta o desactualizada.
- b)** Citar de manera **inexacta** normas, providencias, números de radicado o doctrinas, o atribuir a una fuente una identificación que no le corresponde.
- c)** Atribuir a una providencia un contenido, una ratio o un sentido distintos de los que efectivamente tiene.
- d)** Reflejar sesgos presentes en las fuentes que consulta.
- e)** No comprender contextos complejos, ambiguos o que dependan de hechos no suministrados.

f) Omitir normas o precedentes relevantes para el caso.

Parágrafo. La Compañía emplea la **diligencia y el cuidado razonables** para reducir la ocurrencia de los defectos descritos en este artículo. En particular, la arquitectura de la Plataforma **restringe las Respuestas al contenido del Corpus Jurídico Público**, de modo que no se generan referencias a normas o providencias ajenas a él, y cada Respuesta indica las fuentes en que se apoya para permitir su verificación. Este compromiso es de **medio**, conforme al artículo 8, y no constituye garantía de que tales defectos no lleguen a presentarse.

Artículo 10. Deber de verificación

El Usuario está obligado a verificar toda Respuesta Generada antes de darle cualquier uso profesional, académico, judicial o administrativo.

La verificación comprende, como mínimo:

- a) Confirmar en la fuente oficial la **existencia** de la norma o providencia citada.
- b) Confirmar su **vigencia** y el estado de las modificaciones, derogatorias o anulaciones que la afecten.
- c) Confirmar que el **contenido** que la Respuesta le atribuye corresponde a lo que efectivamente dice.
- d) Valorar, con criterio propio, la pertinencia de la Respuesta para el caso concreto.

Parágrafo primero. La presentación de una Respuesta Generada ante una autoridad judicial o administrativa sin verificación previa es responsabilidad exclusiva del Usuario, y puede exponerlo a las consecuencias procesales y disciplinarias que la ley prevea.

Parágrafo segundo. La cita de fuentes no equivale a garantía de exactitud.

Artículo 11. Dependencia de proveedores de terceros

La prestación del servicio depende de la interoperabilidad con servicios de terceros, en particular de infraestructura en la nube y de modelos de lenguaje, cuya identificación por categoría consta en el Anexo A de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Los cambios técnicos o de políticas y las fallas en la operación de dichos proveedores pueden estar fuera del control razonable de la Compañía. En consecuencia, la Compañía no responderá por interrupciones, fallas o cambios en el servicio que resulten **exclusiva y directamente** de acciones, omisiones o políticas de esos terceros.

Parágrafo primero. Esta exoneración **no aplicará** cuando la afectación del servicio sea atribuible a dolo o a culpa grave de la Compañía, ni cuando resulte de una selección o supervisión negligente del proveedor.

Parágrafo segundo. Esta exoneración **no libera** a la Compañía de sus obligaciones de garantía legal frente al Usuario consumidor, en los términos del artículo 38 de estos Términos. La Compañía conserva la acción de repetición contra el proveedor que corresponda.

Parágrafo tercero. La Compañía se obliga a actuar con diligencia para prevenir y mitigar tales eventos y a procurar el restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible.

Artículo 12. Funcionalidades de Tratamiento Diferenciado

Se denominan **Funcionalidades de Tratamiento Diferenciado** aquellas funcionalidades de la Plataforma cuyo tratamiento de datos se aparta de los compromisos generales que la Compañía asume en los Títulos V y VII de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales —esto es, ausencia de entrenamiento con información del Usuario, ausencia de acceso al contenido, retención nula en la capa del proveedor del modelo, ausencia de revisión humana y procesamiento en la región contratada—.

Respecto de estas funcionalidades rigen las siguientes reglas, de obligatorio cumplimiento para la Compañía:

a) Desactivadas por defecto. Ninguna Funcionalidad de Tratamiento Diferenciado se encontrará activa sin decisión expresa previa. El silencio y la continuación en el uso de la Plataforma no equivalen a activación.

b) Divulgación específica y previa. Antes de su activación, la Compañía informará, en la propia interfaz y de manera destacada, **cuál compromiso concreto se relaja, en qué medida y por cuál categoría de proveedor**. No basta una advertencia genérica.

c) Activación expresa y revocable. La activación se hará por funcionalidad y podrá revocarse en cualquier momento, sin que ello afecte el resto del servicio.

d) Cuentas institucionales. Cuando el acceso se produzca a través de una cuenta institucional, únicamente el **Administrador de la Cuenta** podrá habilitar estas funcionalidades para la organización. Mientras no lo haga, ningún Usuario de esa organización podrá activarlas por sí mismo.

e) Correspondencia con la Política. Toda activación se reflejará en el Anexo A de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Parágrafo primero. A la fecha de entrada en vigencia de estos Términos, **la Compañía no ofrece ninguna Funcionalidad de Tratamiento Diferenciado**.

Parágrafo segundo. Los compromisos del artículo 20 de estos Términos y de los artículos 24 a 26 y 37 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales permanecen íntegros para todo Usuario que no haya activado expresamente una Funcionalidad de Tratamiento Diferenciado.

TÍTULO III. ACCESO, CUENTA Y CAPACIDAD

Artículo 13. Capacidad y mayoría de edad

El registro en la Plataforma exige que el Usuario **declare ser mayor de dieciocho (18) años** y contar con plena capacidad jurídica conforme a la ley colombiana. La declaración se recaba mediante casilla de verificación.

Los menores de edad podrán acceder a la Plataforma únicamente a través de una Cuenta creada y administrada por su representante legal, quien será el titular de la Cuenta y responderá por el uso que se haga de ella.

Parágrafo. Si la Compañía advierte que una Cuenta fue creada por un menor de edad sin intervención de su representante legal, la suspenderá e informará al correo registrado, con el fin de obtener la autorización correspondiente o de proceder a la supresión de los datos, conforme al artículo 20.1 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Artículo 14. Registro y Cuenta

Para usar la Plataforma el Usuario debe crear una Cuenta suministrando información **precisa, actual y completa**, y mantenerla actualizada.

La Cuenta es **personal e intransferible**. El Usuario no puede compartirla, cederla, revenderla ni permitir su uso por terceros, ni mantener más de una Cuenta activa salvo autorización de la Compañía.

Parágrafo. El registro **no exige** tarjeta profesional, número de documento de identidad ni acreditación de condición profesional alguna. El acceso a la Plataforma no está condicionado a ser abogado.

Artículo 15. Credenciales y seguridad

El Usuario es responsable de la custodia y confidencialidad de sus credenciales de acceso, y de toda actividad que se realice a través de su Cuenta.

El Usuario se obliga a informar de inmediato a soporte@legisia.co cualquier uso no autorizado, pérdida de credenciales o sospecha de acceso indebido.

Parágrafo. La Compañía no será responsable por el uso que terceros hagan de la Cuenta cuando ello resulte del incumplimiento de los deberes de custodia del Usuario. Sí responderá cuando el acceso indebido resulte de una falla de seguridad imputable a la Plataforma.

Artículo 16. Comunicaciones

El Usuario acepta que las comunicaciones, avisos y notificaciones derivados de estos Términos o de la ley se envíen al **correo electrónico registrado** en su Cuenta, y reconoce que dichas comunicaciones surten plenos efectos.

Es deber del Usuario mantener vigente ese correo y revisarlo periódicamente.

Parágrafo. Las comunicaciones comerciales y publicitarias se rigen por el artículo 22 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales y requieren autorización específica, independiente de la aceptación de estos Términos. El Usuario puede revocarla en cualquier momento sin que ello afecte el servicio.

TÍTULO IV. CONTENIDO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 17. Licencia de uso de la Plataforma

La Compañía otorga al Usuario, durante la vigencia de su Cuenta activa, una licencia **personal, limitada, no exclusiva, intransferible, no sublicenciable y revocable** para acceder y usar la Plataforma exclusivamente para los fines previstos en estos Términos.

Esta licencia no confiere al Usuario ningún derecho de propiedad sobre la Plataforma, su código, sus componentes ni sus activos de propiedad intelectual. Todo uso que exceda sus límites constituye infracción de los derechos de la Compañía.

Artículo 18. Contenido del Usuario: titularidad y licencia instrumental

El Contenido del Usuario es y permanece de su titularidad. La Compañía no adquiere derecho de propiedad alguno sobre los documentos, archivos, Consultas ni información que el Usuario incorpore a la Plataforma.

Para poder prestar el servicio, el Usuario otorga a la Compañía una licencia **no exclusiva, revocable, intransferible, sin derecho de sublicencia y limitada a la vigencia de la Cuenta**, con el único y exclusivo objeto de **recibir, almacenar, procesar, indexar y mostrar** el Contenido del Usuario para generar las Respuestas que ese mismo Usuario solicita.

Esta licencia **no comprende**, en ningún caso y bajo ninguna interpretación:

- a)** Entrenar, reentrenar, ajustar, afinar, evaluar ni mejorar modelos de inteligencia artificial, propios o de terceros.
- b)** Mejorar, desarrollar o enriquecer la Plataforma, ni ningún producto o servicio de la Compañía.
- c)** Generar Respuestas para otros Usuarios.
- d)** Publicar, difundir, comercializar, ceder, licenciar a terceros ni explotar de cualquier forma el Contenido del Usuario.
- e)** Crear obras derivadas para finalidad distinta de la prestación del servicio al propio Usuario.

Parágrafo primero. La mejora de la Plataforma se apoya exclusivamente en la metadata de uso, en información agregada y sin identificadores, y en la retroalimentación que el Usuario remita voluntariamente.

Parágrafo segundo. La licencia se extingue con la supresión del contenido por el Usuario o con la cancelación de la Cuenta, conforme al Título VIII de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Artículo 19. Respuestas Generadas: titularidad y cesión anticipada

Las Respuestas Generadas pertenecen al Usuario que las solicitó. La Compañía no reclama ni reclamará derecho alguno sobre los memoriales, conceptos, minutas, análisis o cualquier otro documento que el Usuario produzca con asistencia de la Plataforma.

Cesión anticipada. En la medida en que la Compañía llegare a adquirir, por cualquier causa, algún derecho patrimonial sobre el Contenido del Usuario o sobre las Respuestas Generadas —incluidos los que pudieran predicarse de índices, representaciones vectoriales, compilaciones, resúmenes u obras derivadas producidas en el curso del procesamiento—, **la Compañía cede desde ahora al Usuario, de manera irrevocable, gratuita y sin necesidad de acto posterior, la totalidad de tales derechos.**

Parágrafo primero — Alcance de la cesión. La cesión prevista en este artículo comprende únicamente **derechos patrimoniales de autor** y se entiende sin perjuicio de los **derechos morales**, que son inalienables e irrenunciables conforme al artículo 30 de la Ley 23 de 1982.

Parágrafo segundo — Exclusión expresa. La cesión **no comprende en ningún caso** derechos sobre la Plataforma, su software, código fuente, algoritmos, arquitectura, modelos, interfaces, bases de datos, marcas ni signos distintivos de la Compañía, los cuales se rigen por el artículo 21. Tampoco comprende derechos sobre el Corpus Jurídico Público, que está integrado por documentos de acceso público no susceptibles de apropiación.

Parágrafo tercero — Advertencia sobre la protegibilidad. La Compañía advierte que el ordenamiento colombiano exige creación humana para el surgimiento de derechos de autor, de modo que una Respuesta Generada íntegramente por medios automatizados podría no constituir obra protegida. Este artículo no pretende atribuir una protección que la ley no concede: su efecto es garantizar que, en cuanto existan derechos, no sean de la Compañía sino del Usuario.

Artículo 20. Compromiso contractual de no entrenamiento

La Compañía se obliga contractualmente, frente a cada Usuario, a **no utilizar el Contenido del Usuario para entrenar, reentrenar, ajustar, afinar, evaluar ni mejorar modelos de inteligencia artificial**, propios o de terceros.

Este compromiso:

- a) Es **absoluto y no admite excepciones**; no opera por defecto ni depende de configuración alguna.
- b) No se sortea mediante anonimización.
- c) Se extiende a los proveedores de modelos de lenguaje, contratados bajo condiciones que excluyen expresamente ese uso.
- d) Constituye **obligación contractual exigible** y no una simple declaración de intención, de modo que su incumplimiento genera responsabilidad conforme al Título VII.

Artículo 21. Propiedad intelectual de la Compañía

Todo el software, código fuente, algoritmos, arquitectura de sistemas, bases de datos, diseños, interfaces gráficas, logotipos, marcas, nombres comerciales, lemas, modelos de negocio y cualquier otro elemento que componga o integre la Plataforma LegisIA es de propiedad exclusiva de PVGA S.A.S. o de sus licenciantes, y se encuentra protegido por las normas de propiedad intelectual vigentes en la República de Colombia, incluidas la **Ley 23 de 1982**, la **Ley 44 de 1993**, la **Decisión Andina 351 de 1993** y los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Parágrafo. Las normas, providencias judiciales y actos administrativos que integran el Corpus Jurídico Público son documentos de acceso público y no son objeto de apropiación por la Compañía. Lo que sí constituye activo propio es la selección, estructuración, indexación y sistematización de ese acervo, así como el software que permite consultarlo.

Artículo 22. Restricciones de uso

Sin autorización previa y escrita de la Compañía, queda prohibido al Usuario:

- a) Copiar, reproducir, distribuir, modificar, adaptar, traducir, republicar o crear obras derivadas de la Plataforma o de sus componentes.
- b) Realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o intentar extraer el código fuente, los pesos, los parámetros o las instrucciones del sistema de cualquier componente de la Plataforma.
- c) Intentar obtener, mediante consultas dirigidas o de cualquier otro modo, las instrucciones, configuraciones o *prompts* de sistema que gobiernan el comportamiento de la Plataforma.
- d) Acceder, extraer o sistematizar datos de la Plataforma o del Corpus Jurídico Público mediante procesos automatizados no autorizados, incluidos *scrapers*, *bots*, *crawlers* o similares, o mediante consultas masivas dirigidas a reconstruir el acervo.
- e) Incorporar Respuestas Generadas o contenidos de la Plataforma a cualquier base de datos, de acceso público o privado, gratuita o de pago.

- f) Utilizar la Plataforma, sus Respuestas o sus contenidos para **entrenar, desarrollar, evaluar o mejorar modelos o sistemas de inteligencia artificial** de terceros o propios del Usuario.
- g) Utilizar la Plataforma para prestar u ofrecer servicios de inteligencia artificial jurídica **competidores**, o para revender, sublicenciar o dar acceso a terceros al servicio. La Compañía podrá ejercer contra quien incurra en esta conducta las **acciones judiciales civiles, penales y de competencia desleal** que correspondan, y reclamar la indemnización de los perjuicios causados.
- h) Emplear técnicas de enmascaramiento, *framing*, reetiquetado o presentación que oculten o sustituyan la marca Legisla, o que atribuyan las Respuestas Generadas a un tercero distinto de la Compañía.
- i) Registrar como marca, nombre comercial o nombre de dominio, en cualquier país, cualquier término idéntico o confusamente similar a “Legisla” o “PVGA”.
- j) Eludir, desactivar o interferir los límites de uso, las medidas de seguridad o los controles de acceso de la Plataforma.

Artículo 23. Sugerencias y comentarios

Las sugerencias, comentarios, ideas de mejora y reportes de errores que el Usuario remita voluntariamente a la Compañía podrán ser utilizados por ella sin restricción y sin contraprestación, y no conferirán al Usuario derecho alguno sobre las mejoras que de ellos se deriven.

Parágrafo. Este artículo se refiere exclusivamente a comunicaciones que el Usuario dirige deliberadamente a la Compañía por los canales de soporte. **No comprende el Contenido del Usuario**, que se rige por el artículo 18.

TÍTULO V. USO ACEPTABLE

Artículo 24. Usos permitidos

El Usuario puede emplear la Plataforma, entre otros fines legítimos, para:

- a) Consultar, identificar y comprender normas, jurisprudencia y doctrina colombianas.
- b) Analizar, resumir y comparar documentos jurídicos propios o de sus clientes, con sujeción al Título II de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.
- c) Elaborar borradores y proyectos de documentos jurídicos, sujetos a su verificación y revisión conforme al artículo 10.
- d) Estudiar, investigar y preparar materiales académicos y de formación profesional.

e) Informarse sobre sus propios derechos y sobre los mecanismos previstos por el ordenamiento para ejercerlos.

Artículo 25. Conductas prohibidas

El Usuario no podrá:

- a) Violar la Constitución, la ley o los derechos de terceros mediante el uso de la Plataforma.
- b) Suplantar la identidad de otra persona o atribuirse una condición profesional que no ostenta.
- c) Presentar una Respuesta Generada como concepto o dictamen emitido por un abogado cuando no lo sea, ni utilizarla para ofrecer asesoría jurídica sin estar habilitado para ello.
- d) Emplear la Plataforma para preparar, facilitar u ocultar conductas ilícitas, fraudes, litigios temerarios o abusos del derecho de acción.
- e) Introducir *malware*, código malicioso o efectuar acciones que comprometan la seguridad, la integridad o la disponibilidad de la Plataforma.
- f) Realizar un volumen de consultas o un patrón de uso que exceda de manera manifiesta el uso razonable de un usuario individual, o que degrade el servicio para los demás.
- g) Cargar contenido respecto del cual no cuente con autorización, base legal o legitimación para tratarlo, en los términos del artículo 10 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.
- h) Cargar contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual de terceros.
- i) Usar la Plataforma con fines de acoso, amenaza, difamación o daño a persona determinada.
- j) Las conductas descritas en el artículo 22.
- k) Cualquier otra conducta contraria a la Constitución Política, a la ley, a las normas que integran el bloque de constitucionalidad, a los reglamentos aplicables o a las buenas costumbres.

Artículo 26. Prohibición de uso como herramienta de indagación sobre personas

La Plataforma se ofrece para consultar el derecho, no para investigar personas.

Queda expresamente prohibido emplear la Plataforma con el objeto de construir el historial judicial, el perfil litigioso, los antecedentes, la reputación o la trayectoria procesal de una persona natural determinada, mediante la agregación de menciones contenidas en el Corpus Jurídico Público.

Queda igualmente prohibido:

- a) Intentar revertir la anonimización de providencias que la autoridad judicial publicó suprimiendo los nombres de los intervinientes.
- b) Cruzar fuentes con el fin de reconstruir la identidad de personas cuyos datos fueron suprimidos por la autoridad.
- c) Emplear la Plataforma como sustituto de un certificado de antecedentes, o para fines de selección de personal, evaluación crediticia, tamizaje de contrapartes o cualquier decisión que afecte a una persona a partir de su historial judicial.

Parágrafo primero. Esta prohibición no restringe la consulta legítima de precedentes, la investigación jurídica, académica o periodística, ni la búsqueda por parte de una persona de las providencias que la conciernen o de aquellas en que interviene como apoderada.

Parágrafo segundo — Funcionalidades habilitadas. Esta prohibición no se aplica al uso de funcionalidades que la Compañía habilite expresamente para el análisis de información judicial referida a personas determinadas, en las condiciones de acceso y uso que para tal efecto establezca y con las salvaguardas del artículo 31, literal e), de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Parágrafo tercero. Esta prohibición desarrolla el criterio conforme al cual la publicidad de una providencia no habilita la construcción de perfiles sancionatorios o reputacionales a partir de su acumulación, y es correlativa del límite que la Compañía se impone a sí misma en el artículo 31, literal e), de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Artículo 27. Deberes especiales del Usuario abogado

El Usuario que ejerza la profesión de abogado reconoce y acepta que:

- a) El **secreto profesional** que le impone el artículo 74 de la Constitución Política y el régimen disciplinario de la abogacía **subsiste íntegro** cuando utiliza herramientas tecnológicas. Corresponde a él valorar qué información de sus clientes incorpora a la Plataforma y en qué grado, y considerar la conveniencia de anonimizarla previamente.
- b) La **responsabilidad profesional** frente a su cliente, y la **responsabilidad disciplinaria** ante las autoridades competentes conforme a la **Ley 1123 de 2007**, son suyas y no se trasladan a la Compañía por el hecho de haber empleado la Plataforma. En particular, el deber de diligencia y el de lealtad con el cliente le imponen verificar el contenido de todo escrito antes de suscribirlo o presentarlo.
- c) La presentación ante una autoridad judicial o administrativa de un escrito que contenga citas inexactas o tergiversadas puede comprometer su responsabilidad disciplinaria y patrimonial, con independencia del origen tecnológico del error.
- d) Debe valorar, conforme a las reglas que le sean aplicables, si el uso de la Plataforma en un asunto concreto debe ser informado a su cliente.

Parágrafo. La Compañía incluye estas advertencias en cumplimiento de su deber de información y no como transferencia de responsabilidades propias. La Compañía responde por el funcionamiento de la Plataforma en los términos del Título VII; el ejercicio de la profesión, en cambio, es del abogado y de nadie más.

Artículo 28. Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento de este Título facultará a la Compañía para adoptar las medidas previstas en el Título VIII, incluidas la advertencia, la limitación temporal de funcionalidades, la suspensión y la terminación de la Cuenta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan y de las denuncias a que haya lugar.

TÍTULO VI. PLAN GRATUITO, SUSCRIPCIONES Y PAGOS

Artículo 29. Plan gratuito

A la fecha de entrada en vigencia de estos Términos, la Plataforma se ofrece de manera **gratuita** a todos los Usuarios.

La Compañía podrá establecer y modificar **límites razonables de uso** del Plan Gratuito — entre otros, el número de consultas por período, el volumen de documentos cargados o el acceso a determinadas funcionalidades—, los cuales se informarán en la Plataforma.

Parágrafo primero. La Compañía declara su intención de **mantener un Plan Gratuito** de acceso a la Plataforma cuando comience a ofrecer suscripciones pagadas, con límites de uso más restringidos que los actuales. Esta declaración expresa el propósito de la Compañía de preservar el acceso al conocimiento del derecho y no constituye obligación de mantenerlo de manera indefinida ni en condiciones invariables.

Parágrafo segundo. La modificación de los límites de uso no da lugar a indemnización a favor de los Usuarios del Plan Gratuito, quienes no han satisfecho contraprestación alguna. Cuando la modificación sea significativa, la Compañía la informará con antelación razonable por el correo registrado.

Artículo 30. No conversión automática de la gratuidad en cobro

La gratuidad actual no se convertirá automáticamente en un cobro.

Ningún Usuario será objeto de cargo alguno sin que medie, de manera previa y separada:

a) Información clara sobre el precio total, la periodicidad, el medio de pago y las condiciones de la suscripción.

b) Su **autorización expresa** para la suscripción y, cuando aplique, para el débito automático, manifestada mediante acto afirmativo específico.

c) El registro voluntario de un medio de pago por el propio Usuario.

La Compañía **no** exigirá el registro de un medio de pago como condición para acceder al Plan Gratuito, y **no** empleará mecanismos de conversión automática de acceso gratuito a suscripción pagada.

Parágrafo primero. Esta cláusula constituye un compromiso de la Compañía frente a sus Usuarios actuales y no podrá ser modificada en perjuicio de quienes se registraron bajo su vigencia.

Parágrafo segundo — Alcance. Lo dispuesto en este artículo no impide que la Compañía ofrezca suscripciones pagadas a los Usuarios del Plan Gratuito, ni que estos las contraten. Lo que este artículo prohíbe es el **cobro sin autorización expresa**: la conversión de un Usuario gratuito en Usuario pagado requiere siempre su acto afirmativo previo, informado y específico.

Artículo 31. Suscripciones pagadas: información previa

Cuando la Compañía ofrezca suscripciones pagadas, suministrará al Usuario, de manera clara, suficiente y previa a la contratación, y en idioma castellano:

- a) Las características y el alcance del plan, y las diferencias frente al Plan Gratuito.
- b) El **precio total**, con indicación de los impuestos aplicables y de cualquier cargo adicional.
- c) La moneda, la periodicidad y la duración del plan.
- d) Los medios de pago admitidos.
- e) El funcionamiento de la renovación, si la hubiere, y el procedimiento para cancelarla.
- f) El procedimiento para ejercer el derecho de retracto y el de reversión del pago.
- g) Los canales de atención y el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos.

Parágrafo. Esta información se suministrará en un soporte que permita su conservación y consulta posterior por el Usuario.

Artículo 32. Precios, facturación e impuestos

Los precios serán los informados al Usuario al momento de la contratación y los que consten en la Orden de Servicio correspondiente.

La Compañía emitirá la factura electrónica que corresponda conforme a la normativa tributaria, a nombre de la persona natural o jurídica cuyos datos figuren registrados al momento de la contratación.

Los precios se expresarán en **pesos colombianos o en dólares de los Estados Unidos de América**, según se indique al Usuario al momento de la contratación, e incluirán la

indicación de los impuestos aplicables. Cuando el precio se exprese en dólares, el cobro se efectuará en pesos colombianos a la tasa de cambio aplicada por la entidad financiera o la pasarela de pagos el día de la transacción.

Parágrafo — Modificación de precios. La Compañía podrá modificar los precios de las suscripciones. La modificación se informará con una antelación no inferior a **treinta (30) días calendario** al vencimiento del ciclo en curso, y **no afectará el ciclo ya pagado**. El Usuario que no acepte el nuevo precio podrá cancelar la renovación sin penalidad alguna antes de que surta efectos.

Artículo 33. Renovación y cancelación

Cuando la suscripción contemple renovación, esta requerirá la **autorización previa y expresa** del Usuario para el débito automático, la cual podrá revocar en cualquier momento desde la configuración de su Cuenta.

La cancelación de la renovación surtirá efectos al vencimiento del ciclo de facturación en curso, durante el cual el Usuario conservará el acceso contratado.

Artículo 34. Contratación a través de tiendas de aplicaciones

Cuando el Usuario contrate una suscripción mediante el mecanismo de **compra dentro de la aplicación** de una tienda de aplicaciones, se aplicarán las siguientes reglas:

- a)** Además de estos Términos regirán las condiciones de la tienda correspondiente, que el Usuario acepta frente a ella y no frente a la Compañía.
- b)** El cobro, la facturación y el medio de pago son gestionados por la tienda. La Compañía no recibe ni almacena los datos del instrumento de pago del Usuario.
- c)** La gestión de la suscripción y la cancelación de su renovación se realizan en la configuración de la cuenta del Usuario en la tienda, y no en la Plataforma.
- d)** Las solicitudes de reembolso se tramitan ante la tienda, conforme a sus políticas.
- e)** La suscripción contratada por esta vía habilita el acceso a la Plataforma en todos sus canales con la misma Cuenta.

Parágrafo primero. Lo dispuesto en este artículo no menoscaba los derechos que la ley colombiana reconoce al Usuario consumidor. Cuando el ejercicio de esos derechos deba surtirse ante la tienda de aplicaciones por haber sido esta quien gestionó el cobro, la Compañía prestará al Usuario la colaboración razonable para ello.

Parágrafo segundo. Las suscripciones contratadas directamente en legisia.co se rigen exclusivamente por estos Términos, y su gestión, cancelación y reembolso se tramitan ante la Compañía.

Artículo 35. Derecho de retracto

Cuando la contratación constituya una relación de consumo y se celebre por medios no presenciales, el Usuario tendrá **derecho de retracto** dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes a la celebración del contrato, conforme al artículo 47 de la **Ley 1480 de 2011**.

Para ejercerlo, el Usuario deberá comunicar su decisión a **soporte@legisia.co** con el asunto “Retracto”, antes del vencimiento de dicho plazo.

Procedente el retracto, la Compañía **devolverá la totalidad** de las sumas pagadas dentro de los **quince (15) días calendario** siguientes a la comunicación, por el medio de pago que el Usuario prefiera, conforme al artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, modificado por el **artículo 3 de la Ley 2439 de 2024**.

Parágrafo primero — Extinción del retracto. Conforme al numeral 1 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, el retracto **no procede** cuando la prestación del servicio ha comenzado con el acuerdo del consumidor antes del vencimiento del plazo. En consecuencia, **la formulación de la primera Consulta bajo la suscripción extingue el derecho de retracto**, circunstancia que se advertirá al Usuario de manera destacada e inmediatamente antes de que ello ocurra, con la opción de no iniciar el uso y conservar el derecho.

Parágrafo segundo. El uso previo de la Plataforma bajo el Plan Gratuito **no** se considera inicio de la prestación del servicio suscrito y, por tanto, no extingue el retracto.

Artículo 36. Reversión del pago

Cuando la contratación constituya una relación de consumo celebrada por medios electrónicos, el Usuario podrá solicitar la **reversión del pago** en los casos y conforme al procedimiento del artículo 51 de la **Ley 1480 de 2011**, esto es, entre otros, cuando sea objeto de fraude, cuando corresponda a una operación no solicitada, o cuando el servicio no sea prestado.

La solicitud se presentará a **soporte@legisia.co** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que el Usuario tenga noticia de la operación fraudulenta o no solicitada, o a la fecha en que debió prestarse el servicio, y la Compañía adelantará las gestiones que le correspondan ante el emisor del instrumento de pago y la pasarela.

Artículo 37. Suspensión por mora

El retardo en el pago facultará a la Compañía para suspender el acceso a las funcionalidades pagadas, previa comunicación al Usuario indicando el monto pendiente y otorgándole un plazo no inferior a **cinco (5) días hábiles** para regularizarlo.

Parágrafo. La suspensión por mora **no comporta** la supresión del Contenido del Usuario ni de su Historial de Conversaciones, que se conservarán conforme al Título VIII de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales y quedarán nuevamente disponibles al regularizarse el pago.

TÍTULO VII. GARANTÍA, RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

Artículo 38. Garantía legal

Cuando la relación con el Usuario constituya una relación de consumo, la Compañía responde por la **calidad e idoneidad** del servicio en los términos de los artículos 7 y 8 de la **Ley 1480 de 2011**.

Esta garantía **no está condicionada a la prueba de culpa** de la Compañía. Si el servicio no se presta o se presta de manera deficiente, el Usuario tendrá derecho a que se le preste de nuevo sin costo o a la devolución del precio pagado, a su elección, conforme a la ley.

Parágrafo primero. Las exclusiones del presente Título **no aplican a la garantía legal** ni a ningún otro supuesto en que la ley prohíba limitar la responsabilidad del proveedor. Toda estipulación de estos Términos que resultare contraria a normas imperativas de protección al consumidor se entenderá no escrita, sin afectar el resto del contrato conforme al artículo 56.

Parágrafo segundo — Distinción esencial. La garantía legal es distinta de la **indemnización de perjuicios**, que se rige por el artículo 39.

Parágrafo tercero — Interrupciones breves. Las interrupciones, latencias, degradaciones o indisponibilidades del servicio de **duración breve**, así como las derivadas de mantenimientos programados debidamente informados, son inherentes a la operación de todo servicio prestado por medios electrónicos y **no constituyen incumplimiento** de las obligaciones de calidad e idoneidad de que trata este artículo, siempre que la Compañía las atienda con diligencia y procure el restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible.

Artículo 39. Régimen de la indemnización de perjuicios

La obligación de indemnizar perjuicios a cargo de la Compañía surgirá únicamente cuando concurren, acreditados por quien los reclame, los siguientes elementos:

a) Culpa de la Compañía, entendida en los términos del **artículo 63 del Código Civil**, consistente en la inobservancia de la diligencia y el cuidado exigibles a un proveedor profesional de servicios tecnológicos.

b) Daño cierto, personal y determinado o determinable.

c) Nexo causal directo entre la conducta de la Compañía y el daño alegado.

Parágrafo primero. Dado que la obligación de la Compañía es de **medio y no de resultado**, conforme al artículo 8 de estos Términos, corresponde a quien reclama acreditar la falta de diligencia de la Compañía. La sola existencia de un error, imprecisión u omisión en una Respuesta Generada **no constituye por sí misma culpa** de la Compañía, habida cuenta de

las limitaciones inherentes a la tecnología declaradas en el artículo 9 y del deber de verificación impuesto al Usuario en el artículo 10.

Parágrafo segundo. Este artículo no se aplica a la garantía legal del artículo 38, ni limita la responsabilidad por **dolo o culpa grave**, ni la derivada de daños a la vida o a la integridad de las personas, ni ninguna otra que la ley declare no susceptible de limitación.

Artículo 40. Exclusión de perjuicios indirectos

La Compañía no responderá por perjuicios indirectos, lucro cesante, pérdida de oportunidad de negocio, pérdida de clientela, daño reputacional, ni por la pérdida de datos cuando esta resulte de la supresión ejecutada por el propio Usuario.

Parágrafo. Esta exclusión no aplica en los casos de dolo o culpa grave, ni en aquellos en que la ley prohíba limitar la responsabilidad.

Artículo 41. Exclusiones de responsabilidad

La Compañía no responderá por los daños que resulten de:

- a) El incumplimiento por el Usuario de su **deber de verificación** del artículo 10.
- b) El uso de la Plataforma contrario a estos Términos, a la ley o a las prohibiciones del Título V.
- c) La inexactitud, falsedad, insuficiencia o ilicitud del Contenido del Usuario, o la ausencia de autorización para tratarlo.
- d) La pérdida, divulgación o uso indebido de las credenciales de acceso por causa imputable al Usuario.
- e) Las decisiones profesionales, procesales o de negocio que el Usuario adopte, incluso cuando se hayan apoyado en Respuestas Generadas.
- f) Las inexactitudes que provengan de la fuente oficial de una norma o providencia y no del procesamiento de la Plataforma.
- g) Los hechos constitutivos de **fuerza mayor o caso fortuito**, entendidos conforme al artículo 64 del Código Civil, incluidos los ataques informáticos que superen las medidas de seguridad razonablemente exigibles, las fallas generalizadas de telecomunicaciones o de energía, los actos de autoridad y los conflictos sociales que impidan la operación.
- h) Las causas atribuibles exclusiva y directamente a proveedores de terceros, en los términos y con los límites del artículo 11.

Artículo 42. Indemnidad del Usuario a favor de la Compañía

El Usuario mantendrá indemne a la Compañía, a sus administradores, empleados, contratistas y proveedores, y le reembolsará cualquier reclamación, investigación,

sanción, multa, perjuicio o gasto —incluidos honorarios razonables de defensa y costas— que se derive de:

- a) El incumplimiento de estos Términos o de la ley por parte del Usuario.
- b) El **Contenido del Usuario**, en particular la ausencia de autorización o de base legal para tratar los datos personales de terceros que incorpore, conforme al artículo 10 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.
- c) La infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros mediante el Contenido del Usuario.
- d) El uso de la Plataforma para las conductas prohibidas del Título V, en especial las del artículo 26.
- e) Las declaraciones falsas o inexactas del Usuario, incluida la relativa a su mayoría de edad.

Parágrafo. Esta obligación de indemnidad se entiende sin perjuicio de las normas imperativas de protección al consumidor y no podrá invocarse para trasladar al Usuario consecuencias derivadas de conductas imputables a la Compañía.

Artículo 43. Procedimiento de la indemnidad

Para hacer efectiva la indemnidad del artículo 42, la Compañía deberá:

- a) Notificar al Usuario la reclamación dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes a su conocimiento, con los soportes disponibles, y mantenerlo informado del curso de la actuación.
- b) **Abstenerse de reconocer responsabilidad, transigir, conciliar o desistir sin autorización previa y escrita del Usuario.** El incumplimiento de este deber libera al Usuario respecto de las sumas así reconocidas.
- c) Ejercer su defensa con diligencia y permitir al Usuario la colaboración razonable que este ofrezca, incluida la entrega de documentos.
- d) Acreditar, para obtener el reembolso, el pago efectivo de las sumas reclamadas y su correspondencia con los conceptos del artículo 42.

Parágrafo primero. La omisión de la notificación oportuna liberará al Usuario en la medida en que esa omisión le haya impedido intervenir o defender sus intereses.

Parágrafo segundo. El Usuario no asume por estos Términos la dirección de la defensa de la Compañía ni su representación judicial.

TÍTULO VIII. DISPONIBILIDAD, MODIFICACIONES, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN

Artículo 44. Disponibilidad y mantenimiento

La Compañía realizará esfuerzos razonables para mantener la Plataforma disponible de manera continua, con niveles de calidad acordes con los estándares de la industria.

La Compañía **no garantiza** el funcionamiento ininterrumpido ni libre de errores. En particular, podrá suspender temporalmente el servicio para mantenimientos, actualizaciones o intervenciones técnicas.

Parágrafo primero. Los mantenimientos programados se informarán con antelación razonable por el correo registrado o mediante aviso en la Plataforma, y se procurará realizarlos en horarios de menor uso.

Parágrafo segundo. La Compañía no ofrece, en el Plan Gratuito ni en las suscripciones individuales, un acuerdo de niveles de servicio con compromisos cuantitativos de disponibilidad. Tales compromisos podrán pactarse en el Anexo de Condiciones Institucionales.

Artículo 45. Modificaciones del servicio

La Compañía podrá modificar, añadir o retirar funcionalidades de la Plataforma, con el fin de mejorarla, de adecuarla a cambios normativos o tecnológicos, o de sustituir proveedores.

Parágrafo primero. Cuando el retiro de una funcionalidad afecte de manera significativa el alcance de una suscripción pagada en curso, el Usuario podrá terminarla sin penalidad y obtener el reembolso proporcional del período pagado y no disfrutado.

Parágrafo segundo. El Usuario acepta que su contratación no depende de la existencia de una funcionalidad concreta futura, ni de manifestaciones verbales o escritas sobre funcionalidades en desarrollo.

Artículo 46. Modificaciones de estos Términos

La Compañía podrá modificar estos Términos para adecuarlos a cambios normativos, jurisprudenciales, técnicos o a la evolución del servicio. Para ello:

- a) Publicará el texto actualizado en legisia.co, con indicación visible de la fecha y del número de versión, y conservará accesibles las versiones anteriores.
- b) Cuando la modificación sea **sustancial**, la comunicará al Usuario por el correo registrado con una antelación no inferior a **treinta (30) días calendario** a su entrada en vigor. Se considerarán sustanciales, entre otras, las modificaciones que alteren el objeto del servicio, los precios, el régimen de responsabilidad, los compromisos del Título IV o el mecanismo de resolución de controversias.



c) El Usuario que no acepte una modificación sustancial podrá **terminar el contrato sin penalidad** antes de su entrada en vigor, con reembolso proporcional del período pagado y no disfrutado, notificándolo a soporte@legisia.co.

Parágrafo primero. La continuación en el uso de la Plataforma después de la entrada en vigor de una modificación **sustancial oportunamente comunicada** se entenderá como aceptación de la nueva versión.

Parágrafo segundo. La Compañía **no** podrá modificar en perjuicio del Usuario los compromisos del artículo 20 —no entrenamiento— ni del artículo 30 —no conversión automática de la gratuidad en cobro— respecto de quienes aceptaron estos Términos bajo su vigencia.

Artículo 47. Suspensión

La Compañía podrá suspender temporalmente el acceso de un Usuario cuando:

- a) Exista incumplimiento de estos Términos, en los términos del artículo 28.
- b) Se detecte actividad que comprometa la seguridad de la Plataforma o de otros Usuarios.
- c) Exista mora en el pago, conforme al artículo 37.
- d) Sea necesario para cumplir una orden de autoridad competente.

Parágrafo. La suspensión será proporcionada, se limitará a lo necesario y se informará al Usuario con indicación de sus causas y de lo que debe hacer para levantarla, salvo prohibición legal de informar.

Artículo 48. Terminación por el Usuario

El Usuario puede terminar el contrato en cualquier momento, cancelando su Cuenta desde la Plataforma, sin necesidad de expresar motivo y sin penalidad.

La cancelación surtirá los efectos previstos en el artículo 43 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales, incluida la elección entre eliminar la Cuenta o conservarla por sesenta (60) días calendario para permitir su reactivación.

Parágrafo. Si existiere una suscripción pagada en curso, la terminación surtirá efectos al vencimiento del ciclo de facturación, durante el cual el Usuario conservará el acceso, salvo que la terminación se funde en el artículo 46, literal c), o en el artículo 45, parágrafo primero, casos en que habrá reembolso proporcional.

Artículo 49. Terminación por la Compañía

La Compañía podrá terminar el contrato y cancelar la Cuenta cuando:

- a) El Usuario incurra en incumplimiento grave o reiterado de estos Términos.

- b)** El Usuario utilice la Plataforma para conductas ilícitas.
- c)** Persista la mora en el pago por más de **treinta (30) días calendario** contados desde la comunicación prevista en el artículo 37.
- d)** Se lo imponga una orden de autoridad competente.
- e)** Decida discontinuar la Plataforma o el plan de que se trate, en cuyo caso lo comunicará con una antelación no inferior a **treinta (30) días calendario** y reembolsará la parte proporcional del período pagado y no disfrutado.

Parágrafo primero — Reserva de eliminación de cuentas. La Compañía **se reserva el derecho de eliminar cualquier Cuenta que considere que infringe estos Términos, la ley o la ética profesional.**

Quien utilice la Plataforma para delinquir, para facilitar u ocultar actos ilícitos, para incurrir en abuso del derecho en los términos del artículo 830 del Código de Comercio, o para cualquiera de las conductas prohibidas del Título V, verá eliminada su Cuenta y podrá ser denunciado ante las autoridades competentes.

Parágrafo segundo — Fuentes de conocimiento. Para los efectos del parágrafo anterior, la Compañía obra cuando tiene conocimiento de los hechos **por cualquier medio legítimo**, entre otros: la denuncia o el reporte de un tercero o de un Usuario afectado; el requerimiento u orden de una autoridad; la información de acceso público; o la **Metadata de uso** a que se refiere el numeral 17.5 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Lo anterior se entiende sin perjuicio y con pleno respeto de lo declarado en el artículo 25 de dicha Política y en el artículo 52 de estos Términos.

Artículo 50. Efectos de la terminación

Terminado el contrato:

- a)** Cesará el derecho del Usuario a acceder a la Plataforma.
- b)** El Contenido del Usuario y el Historial de Conversaciones se tratarán conforme al Título VIII de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.
- c)** Subsistirán las obligaciones de pago causadas y las cláusulas que por su naturaleza deban sobrevivir, conforme al artículo 62.

Parágrafo. La Compañía advertirá al Usuario, antes de ejecutar una cancelación con eliminación de datos, que la supresión es definitiva.

TÍTULO IX. DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD

Artículo 51. Tratamiento de datos personales

El tratamiento de datos personales se rige íntegramente por la **Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales** publicada en legisia.co, que forma parte integral de estos Términos.

El Usuario declara haber sido informado de su contenido y, en particular, de la distribución de roles del Título II de dicha Política, conforme a la cual:

a) Respecto de los **Datos de Cuenta y Uso**, la Compañía actúa como **Responsable del Tratamiento**.

b) Respecto de los datos personales de terceros que el Usuario incorpore al **Contenido del Usuario**, el **Usuario** actúa como Responsable y la Compañía como **Encargada**, con las declaraciones y garantías a cargo del Usuario previstas en el artículo 10 de dicha Política.

c) Respecto del **Corpus Jurídico Público**, rige el régimen especial del Título VI de dicha Política, incluido el canal de desindexación.

Artículo 52. Confidencialidad

La Compañía tratará el Contenido del Usuario como **información confidencial y sometida a reserva**, y se obliga a:

a) No acceder a su contenido sustantivo, salvo en los casos y con los registros de auditoría del artículo 25 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

b) No divulgarlo, comunicarlo ni ponerlo a disposición de terceros, salvo a los Encargados necesarios para prestar el servicio y bajo contrato de transmisión.

c) Mantener las medidas de seguridad del Título IX de dicha Política.

d) Exigir deberes equivalentes de confidencialidad a todo integrante de su equipo y a todo contratista con acceso a los sistemas, subsistentes tras la terminación del vínculo.

Parágrafo. El incumplimiento de este artículo se rige por el régimen de responsabilidad del Título VII.

TÍTULO X. ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 53. Canal de atención, peticiones, quejas y reclamos

La Compañía dispone del correo **soporte@legisia.co** como canal de atención para peticiones, quejas, reclamos y solicitudes relacionadas con el servicio.

En cumplimiento del artículo 50 de la **Ley 1480 de 2011**, modificado por el **artículo 4 de la Ley 2439 de 2024**, la Compañía:

- a) Acusará recibo de toda petición, queja o reclamo suministrando al Usuario un **número de radicado** y la **fecha y hora** de su presentación.
- b) Dará respuesta de fondo dentro de los términos legales.
- c) Conservará el registro de las solicitudes recibidas y de las respuestas emitidas.

Parágrafo. Las solicitudes relativas al ejercicio de derechos sobre datos personales se tramitarán por el procedimiento y en los plazos del Título X de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales, que son más breves y prevalecen en esa materia.

Artículo 54. Arreglo directo

Antes de iniciar cualquier actuación judicial, las partes procurarán resolver sus diferencias de manera directa, mediante comunicación escrita dirigida a la otra, dentro de un plazo de **treinta (30) días calendario** contados desde su envío.

Parágrafo. Esta etapa **no constituye requisito de procedibilidad** ni impide al Usuario acudir de inmediato a las autoridades competentes, en particular cuando se trate del ejercicio de acciones de protección al consumidor o de la tutela de derechos fundamentales.

Artículo 55. Ley aplicable y jurisdicción

Estos Términos se rigen íntegramente por las **leyes de la República de Colombia** y se interpretan en idioma castellano.

Las controversias que surjan de su celebración, ejecución, interpretación o terminación serán de conocimiento de los **jueces de la República de Colombia**.

Parágrafo primero. El Usuario que tenga la calidad de consumidor conserva íntegro su derecho a presentar **acción de protección al consumidor** ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y a formular las denuncias administrativas que estime pertinentes.

Parágrafo segundo. En materia de protección de datos personales, la autoridad competente es la **Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio**, con sujeción al requisito de procedibilidad del artículo 59 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Parágrafo tercero. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo que se pacte en el Anexo de Condiciones Institucionales con Clientes que no ostenten la calidad de consumidores, y de lo dispuesto para entidades públicas en dicho Anexo.

TÍTULO XI. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 56. Divisibilidad del contrato

Si cualquiera de las disposiciones de estos Términos fuere declarada **nula, ineficaz, inoponible o inejecutable** por autoridad competente, o se entendiere no escrita por contrariar normas imperativas, dicha declaración afectará **exclusivamente a la disposición de que se trate**.

Las demás disposiciones conservarán plena validez, vigencia y efecto, y el contrato se entenderá subsistente en todo lo demás.

Artículo 57. No renuncia

La omisión, el retardo o la tolerancia de la Compañía en el ejercicio de cualquiera de sus derechos o facultades no se entenderá como renuncia a ellos, ni impedirá su ejercicio posterior.

Artículo 58. Cesión

El Usuario no podrá ceder, transferir ni subcontratar, total o parcialmente, sus derechos u obligaciones derivados de estos Términos, sin autorización previa y escrita de la Compañía.

La Compañía podrá ceder su posición contractual en el marco de una fusión, escisión, adquisición, reorganización societaria o transferencia de activos, **informando al Usuario** por el correo registrado.

Parágrafo. Cuando la cesión implique un cambio en la identidad del Responsable del Tratamiento de datos personales, se aplicará lo previsto en el artículo 66, literal c), de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales, incluida la obtención de nueva autorización cuando la ley la exija. El Usuario que no desee continuar con el cesionario podrá terminar el contrato sin penalidad, con reembolso proporcional.

Artículo 59. Integridad del acuerdo

Estos Términos, junto con los documentos enumerados en el artículo 4, constituyen el acuerdo íntegro entre las partes respecto del uso de la Plataforma, y sustituyen cualquier entendimiento, oferta o manifestación anterior sobre la misma materia.

Parágrafo. Lo anterior no excluye las obligaciones que se deriven de la información precontractual efectivamente suministrada al Usuario, la cual vincula a la Compañía en los términos del artículo 29 de la Ley 1480 de 2011.

Artículo 60. Notificaciones

Las notificaciones al Usuario se surtirán al correo electrónico registrado en su Cuenta.

Las notificaciones a la Compañía se surtirán a **soporte@legisia.co** y, cuando se requiera notificación física, a la Carrera 43A 1-85 de Medellín, Antioquia.

Artículo 61. Idioma, plazos y encabezados

Estos Términos se otorgan en idioma castellano, que prevalecerá sobre cualquier traducción.

Los encabezados de los títulos y artículos se incluyen para facilitar la lectura y no condicionan su interpretación.

Artículo 62. Supervivencia

Sobrevivirán a la terminación del contrato, por el tiempo que corresponda según su naturaleza y la ley: los artículos 18 a 23 (contenido y propiedad intelectual), 26 (prohibición de indagación sobre personas), 38 a 43 (garantía, responsabilidad e indemnidad del Usuario), 51 y 52 (datos personales y confidencialidad), 55 (ley y jurisdicción) y el presente Título.

Artículo 63. Anexo de Condiciones Institucionales

Cuando el acceso a la Plataforma se produzca a través de una cuenta contratada por una firma de abogados, una universidad, una empresa o una entidad pública, se aplicará adicionalmente el **Anexo de Condiciones Institucionales**, que prevalecerá sobre estos Términos en lo que expresamente regule.

Artículo 64. Vigencia

Estos Términos rigen a partir del **16 de septiembre de 2026** y permanecerán vigentes mientras la Compañía preste el servicio, sin perjuicio de las modificaciones que se surtan conforme al artículo 46.

PVGA S.A.S. NIT 902.029.993-7 Carrera 43A 1-85, Medellín, Antioquia, Colombia
soporte@legisia.co — +57 305 416 2141 — <https://legisia.co>

Al usar la Plataforma Legisla usted confirma haber leído, entendido y aceptado la totalidad de estos Términos y Condiciones.